

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9412/2542

นาง สมุดหรือสมุทร นามวงศ์หรือดวน
ใหญ่

นาย บุญมา ดวนใหญ่

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1646, มาตรา 1647, มาตรา 1656

นอกจากหัวข้อด้านบนจะระบุว่าพินัยกรรมแล้ว ยังมีข้อความต่อไปว่า "ข้าพเจ้า
อ. ขอแสดงเจตนาเพื่อทำพินัยกรรมขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ที่ดินตาม ข้าพเจ้าขอยกให้แก่
แต่เพียงผู้เดียว" และ "ข้อกำหนดพินัยกรรมนี้เป็นไปตามเจตนาของข้าพเจ้าทุก
ประการ" บุคคลทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่าอ. มีเจตนาจะยกทรัพย์สินสมบัติให้แก่ผู้มีชื่อใน
พินัยกรรมนั้น เมื่อ อ. ตายหาใช่มีเจตนายกให้ขณะยังมีชีวิตอยู่ไม่ ทั้งตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายคำว่า "พินัยกรรม" ไว้
ว่า"เอกสารแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินหรือในการต่าง ๆอันจะ
ให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อผู้ทำพินัยกรรมตาย" ถือได้ว่าอ. ได้
กำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตนไว้แล้ว

บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1646มิใช่แบบของ
พินัยกรรมที่บังคับให้ต้องระบุข้อความกำหนดการเผื่อตายโดยต้องมีคำว่า "เผื่อตาย"
ระบุไว้โดยชัดแจ้ง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 1925, 2177, 2222 และ 2226 โดยนางอ่อน ดวนใหญ่ มารดาสามีโจทก์ยกให้โจทก์ตั้งแต่วันที่ 2504 และโจทก์ครอบครองที่ดินทั้ง 4 แปลง ตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันขอให้พิพากษาว่า พันัยกรรมตามฟ้องไม่เป็นพันัยกรรมตามกฎหมายให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนางอ่อนผู้ตายไปจดทะเบียนโอนที่ดินทั้ง 4 แปลง ดังกล่าวเป็นชื่อโจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินทั้ง 4 แปลง ดังกล่าว

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า ที่ดินทั้ง 4 แปลง ตามคำฟ้องเป็นของนางอ่อน ดวนใหญ่ ผู้ตาย และผู้ตายได้ทำพันัยกรรมให้ที่ดินดังกล่าวแก่จำเลยต่อหน้าญาติหลายคน ขอให้ยกฟ้อง และบังคับโจทก์ให้มอบโฉนดที่ดินดังกล่าวทั้ง 4 แปลง แก่จำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ในวันนัดสืบพยาน โจทก์และจำเลยขอสละประเด็นทั้งหมดที่ศาลชั้นต้นได้ชี้สองสถานไว้ และตกลงทำกันโดยให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าพันัยกรรมฉบับที่นางอ่อน ดวนใหญ่ ผู้ตายทำไว้เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2526 ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้และมีผลใช้บังคับได้หรือไม่ถ้าศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าพันัยกรรมฉบับดังกล่าวถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้และมีผลใช้บังคับได้ ฝ่ายโจทก์ยอมแพ้ ถ้าพันัยกรรมฉบับดังกล่าวไม่ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้และใช้บังคับไม่ได้ จำเลยยอมแพ้

ศาลชั้นต้นเห็นว่า หนังสือพันัยกรรมฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2526 ที่นางอ่อน ดวนใหญ่ ผู้ตายทำขึ้นเป็นพันัยกรรมถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ และ

มีผลใช้บังคับได้สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1647 และ มาตรา 1656 โจทก์จึงต้องแพ้คดีตามคำทำ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาปัญหาข้อกฎหมายว่า พันัยกรรมที่นางอ่อน ดวนใหญ่ ทำไว้เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2526 ไม่มีข้อความกำหนดการเผื่อตายโดยไม่มีคำว่า "เผื่อตาย" ระบุไว้ จึงเป็นพันัยกรรมที่ไม่สมบูรณ์ ไม่มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายนั้น เห็นว่า พันัยกรรมเอกสารหมาย ร.4 ในคดีที่จำเลยร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของนางอ่อนผู้ตายตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1839/2538 ของศาลชั้นต้น ซึ่งเป็นพันัยกรรมตามคำทำของคู่ความคดีนี้ นอกจากหัวข้อด้านบนจะระบุว่าพันัยกรรมแล้วยังมีข้อความต่อไปว่า "ข้าพเจ้านางอ่อน ดวนใหญ่ ขอแสดงเจตนาเพื่อทำพันัยกรรมขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ ที่ดินตาม ข้าพเจ้าขอยกให้แก่แต่เพียงผู้เดียว" และในย่อหน้าที่ 3 ตอนท้ายระบุว่า "ข้อกำหนดพันัยกรรมนี้เป็นไปตามเจตนาของข้าพเจ้าทุกประการ" ถ้อยคำดังกล่าวบุคคลทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่านางอ่อนมีเจตนาจะยกทรัพย์สินสมบัติให้แก่ผู้มีชื่อในพันัยกรรมนั้นเมื่อนางอ่อนตาย หากไม่มีเจตนายกให้ขณะยังมีชีวิตอยู่ไม่ ทั้งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2525 ให้ความหมายคำว่า "พันัยกรรม" ไว้ว่า "เอกสารแสดงเจตนา กำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินหรือในการต่าง ๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อผู้ทำพันัยกรรมตาย" ดังนี้ จึงถือได้ว่านางอ่อนได้กำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตนไว้แล้ว บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1646 มิใช่แบบของพันัยกรรมที่บังคับให้ต้องระบุข้อความกำหนดการเผื่อตายโดยต้องมีคำว่า "เผื่อ

ตาย"ระบุไว้โดยชัดแจ้งดังที่โจทก์ฎีกาที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่าเอกสาร
พินัยกรรมที่นางอ่อนทำไว้เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2526 ถูกต้องตามแบบที่มาตรา
1647 และ1656 กำหนดไว้ และมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ศาลฎีกาเห็นพ้อง
ด้วย"

พิพากษายืน

(สุรพล เจียมจุไร-วินัย วิมลเศรษฐ-ประชา ประสงค์จรรยา)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>